

Số:/ĐA-UBND

Yên Bái, ngày tháng năm 2026

ĐỀ ÁN

Sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng

Phần thứ nhất

CĂN CỨ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.
- Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
- Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

10. Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh;

11. Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND;

12. Quyết định số 16/2026/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

13. Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2025 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

14. Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2026 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2025 của Tỉnh ủy Lào Cai;

15. Báo cáo số 3231/BC-SCT ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Sở Công Thương về phương án giải quyết kiến nghị của UBND phường Văn Phú đối với việc triển khai các cụm công nghiệp Đàm Hồng, Phú Thịnh 5, Phú Thịnh 6;

16. Văn bản số 5893/UBND-KT ngày 09 tháng 6 năm 2026 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai di dời Cụm công nghiệp Đàm Hồng và chủ trương đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp Phú Thịnh 5, Phú Thịnh 6;

17. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, đầu tư hạ tầng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và hồ sơ pháp lý của các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng.

Ghi chú: Trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát hiệu lực thi hành của các văn bản do UBND tỉnh Yên Bái (cũ) ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 được viện dẫn trong Đề án, bảo đảm phù hợp với quy định về sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất tỉnh Lào Cai.

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Cụm công nghiệp Đàm Hồng được hình thành từ đầu những năm 2000 tại khu vực tiếp giáp cầu Tuần Quán, thuộc địa bàn phường Yên Bái và phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng khoảng 16,46 ha; trong đó diện tích đất công nghiệp bố trí cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thuê khoảng 10,44 ha.

Hiện nay, Cụm công nghiệp Đàm Hồng có 23 doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đang thực hiện 23 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, chế biến lâm sản, chế biến khoáng sản, tái chế nhựa và một số ngành nghề khác. Tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 146 tỷ đồng; tạo việc làm

thường xuyên cho khoảng 500 lao động; lũy kế nộp ngân sách nhà nước từ khi hoạt động đến nay đạt trên 29,86 tỷ đồng.

Trong giai đoạn trước, Cụm công nghiệp Đàm Hồng đã góp phần hình thành mặt bằng sản xuất tập trung, thu hút doanh nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm hoạt động, khu vực này đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị và định hướng sử dụng đất hiện nay.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp được đầu tư từ giai đoạn 2003 - 2009, đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, thiếu đồng bộ; đặc biệt chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Một số ngành nghề sản xuất có nguy cơ phát sinh bụi, tiếng ồn, nước thải, chất thải, nguy cơ cháy nổ và yêu cầu cao về kiểm soát môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, thực trạng pháp lý và tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp chưa đồng đều. Theo số liệu rà soát bước đầu, trong tổng số 23 doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, có 03 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động; 05 đơn vị chưa hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 01 đơn vị chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng góp kinh phí giải phóng mặt bằng với số tiền khoảng 212,4 triệu đồng. Một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, sử dụng đất chưa hiệu quả hoặc cần tiếp tục rà soát về thời hạn hoạt động, điều kiện đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và nghĩa vụ tài chính.

Cụm công nghiệp Đàm Hồng có phạm vi liên quan đến địa bàn phường Yên Bái và phường Văn Phú; hồ sơ pháp lý của các dự án được hình thành qua nhiều thời kỳ, liên quan đến nhiều cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Các nội dung về chủ trương đầu tư, thời hạn hoạt động dự án, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính, chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí địa điểm tiếp nhận đều thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tham mưu theo quy định.

Việc tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất công nghiệp tại khu vực Cụm công nghiệp Đàm Hồng không còn phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị, yêu cầu chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và định hướng sử dụng đất theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp được đầu tư từ nhiều năm trước, đã xuống cấp, chưa đồng bộ, chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung và không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý, phát triển cụm công nghiệp theo quy định hiện hành.

Vì vậy, việc xây dựng Đề án sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng là cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời xác định rõ nguyên tắc, điều

kiện, lộ trình, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Việc sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng phải bảo đảm đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; không hợp thức hóa các tồn tại pháp lý về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy hoặc nghĩa vụ tài chính.

2. Đề án không xác định toàn bộ các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đang có mặt tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng đều thuộc đối tượng được di dời, hỗ trợ di dời hoặc bố trí địa điểm sản xuất mới. Việc xem xét bố trí địa điểm sản xuất mới chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện pháp lý, còn thời hạn hoạt động hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn, đang hoạt động đúng quy định pháp luật, có nhu cầu tiếp tục sản xuất, phù hợp ngành nghề, quy hoạch, môi trường, phòng cháy chữa cháy và điều kiện tiếp nhận tại địa điểm mới.

3. Đối với doanh nghiệp chưa đủ điều kiện pháp lý, hết thời hạn hoạt động nhưng chưa được gia hạn, ngừng hoạt động, hoạt động cầm chừng, sử dụng đất kém hiệu quả, vi phạm pháp luật hoặc không phù hợp với địa điểm tiếp nhận thì phải được rà soát, kiểm tra, kết luận và xử lý theo đúng quy định trước khi xem xét bước tiếp theo.

4. UBND phường Yên Bái được UBND tỉnh giao, chủ trì xây dựng Đề án, tổng hợp hiện trạng, đề xuất nguyên tắc, phương án, lộ trình và kiến tổ chức thực hiện.

5. Việc di dời chỉ triển khai khi có kết quả rà soát pháp lý của cơ quan có thẩm quyền; có địa điểm tiếp nhận được cấp có thẩm quyền chấp thuận; có phương án về quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng môi trường, nguồn vốn, chính sách bồi thường, hỗ trợ và phương án bố trí doanh nghiệp phù hợp.

6. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, di dời, xử lý, khu vực Cụm công nghiệp Đàm Hồng được quản lý, sử dụng phù hợp với quy hoạch hiện hành, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quyết định của cấp có thẩm quyền.

7. Việc Cụm công nghiệp Đàm Hồng chưa có Quyết định thành lập theo Nghị định số 32/2024/NĐ-CP không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong Cụm công nghiệp; quyền, lợi ích của các cơ sở thứ cấp phát sinh độc lập từ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, quyết định giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản hợp pháp gắn liền với đất; khi di dời vẫn được xem xét bồi thường, hỗ trợ, bố trí địa điểm theo quy định của pháp luật về đất đai.

8. Trường hợp việc chưa có Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Đầm Hồng ảnh hưởng đến quyền lợi của các cơ sở trong quá trình di dời thì cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thủ tục để UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp theo quy định.

9. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp tục hoạt động và của người lao động trong quá trình thực hiện Đề án; việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí địa điểm sản xuất mới (nếu có) được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG CỤM CÔNG NGHIỆP ĐẦM HỒNG

I. THỰC TRẠNG VỀ ĐẤT ĐAI, VỊ TRÍ VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ

Cụm công nghiệp Đầm Hồng nằm tại khu vực tiếp giáp cầu Tuần Quán, thuộc địa bàn phường Yên Bái và phường Văn Phú. Đây là cụm công nghiệp có tính chất liên phường, không nằm trọn trên một địa bàn hành chính cấp xã, phường.

Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng khoảng 16,46 ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp đã bố trí cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thuê khoảng 10,44 ha, tương đương khoảng 104.368 m². Phần diện tích còn lại khoảng 6,02 ha là đất giao thông nội bộ, rãnh thoát nước, hành lang kỹ thuật, taluy và các hạng mục hạ tầng phụ trợ.

Hiện chưa có số liệu bóc tách chính thức trong Đề án về diện tích thuộc phường Yên Bái và diện tích thuộc phường Văn Phú. Nội dung này cần được cơ quan chuyên môn rà soát, bổ sung trên cơ sở hồ sơ địa chính, trích đo, trích lục bản đồ, hồ sơ giao đất, cho thuê đất và hồ sơ giải phóng mặt bằng qua các thời kỳ.

Về tính chất pháp lý, Cụm công nghiệp Đầm Hồng thuộc nhóm cụm công nghiệp do cấp xã quản lý, đã hình thành và có cơ sở sản xuất thứ cấp đang hoạt động nhưng chưa có Quyết định thành lập theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 chỉ là Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, không phải Quyết định thành lập cụm công nghiệp. Do đó, việc quản lý và tổ chức thực hiện Đề án cần được thực hiện trên cơ sở hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định.

Tính chất liên phường của Cụm công nghiệp Đầm Hồng là yếu tố quan trọng khi xác định thẩm quyền và trách nhiệm tổ chức thực hiện. UBND phường Yên Bái là cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì xây dựng Đề án, không phải là cơ quan có thẩm quyền quyết định toàn bộ các nội dung về di dời, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, tài chính, quy hoạch và bố trí địa điểm sản xuất mới.

II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Cụm công nghiệp Đầm Hồng được đầu tư hạ tầng chủ yếu qua hai giai đoạn: giai đoạn 2003 - 2004 và giai đoạn 2007 - 2009. Các hạng mục đã thực hiện gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng, san tạo mặt bằng, đường giao thông

nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp điện và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ hoạt động sản xuất.

Tổng kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, san tạo mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp đến nay khoảng 15.211,9 triệu đồng. Trong quá trình đầu tư, ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước, một số doanh nghiệp đã tham gia đóng góp kinh phí giải phóng mặt bằng, san tạo mặt bằng theo cơ chế hỗ trợ của Nhà nước. Tổng kinh phí các doanh nghiệp phải đóng góp khoảng 5.086,5 triệu đồng; đã thực hiện nộp ngân sách hoặc tự đầu tư khoảng 4.874,1 triệu đồng; còn khoảng 212,4 triệu đồng chưa thực hiện.

Hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp hiện đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, quy mô nhỏ, không còn phù hợp với yêu cầu quản lý, phát triển công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại, an toàn. Đặc biệt, Cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; hệ thống thoát nước, giao thông nội bộ, cấp điện, phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với một khu vực sản xuất công nghiệp nằm trong không gian đô thị đang phát triển nhanh.

III. THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP, NGÀNH NGHỀ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

Hiện Cụm công nghiệp Đàm Hồng có 23 doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đang thực hiện 23 dự án đầu tư, với tổng diện tích đất công nghiệp đã bố trí cho thuê khoảng 104.368 m². Các dự án được hình thành qua nhiều thời kỳ, chủ yếu từ năm 2003 đến năm 2018.

Cơ cấu ngành nghề gồm 05 nhóm chính: nhóm sản xuất vật liệu xây dựng có 05 đơn vị; nhóm chế biến lâm sản có 07 đơn vị; nhóm cơ khí, gia công cơ khí có 07 đơn vị; nhóm chế biến cao lanh, khoáng sản có 02 đơn vị; nhóm tái chế nhựa phế thải có 02 hộ sản xuất kinh doanh.

Một số ngành nghề như tái chế nhựa phế thải, chế biến khoáng sản, mạ điện kim loại có nguy cơ phát sinh bụi, tiếng ồn, nước thải, chất thải và yêu cầu cao về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.

Về quy mô sử dụng đất, các doanh nghiệp có diện tích thuê đất khác nhau, từ khoảng 1.000 m² đến trên 20.000 m². Một số đơn vị có diện tích sử dụng đất lớn gồm: Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Hoàng Lâm khoảng 20.702,6 m²; Công ty Cổ phần Khoáng sản Thành Công khoảng 14.226,6 m²; Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Thành Đạt khoảng 6.505,3 m²; Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Đồng Tâm Xanh khoảng 5.399,8 m².

Các doanh nghiệp có quy mô sử dụng đất lớn cần được rà soát kỹ về nhu cầu quỹ đất, tình trạng pháp lý, ngành nghề, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, phòng cháy chữa cháy và khả năng bố trí tại địa điểm tiếp nhận sau di dời.

IV. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

Tổng vốn đầu tư đăng ký của 23 doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng khoảng 146 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã đầu tư

nhà xưởng, kho bãi, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 500 lao động; lũy kế nộp ngân sách nhà nước từ khi hoạt động đến nay đạt trên 29,86 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp không đồng đều. Bên cạnh một số doanh nghiệp còn hoạt động, có nhu cầu tiếp tục sản xuất, hiện có 03 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động gồm Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Thành Đạt, Công ty Cổ phần Phú Yên và Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Yên Bái.

Một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, hiệu quả sử dụng đất chưa cao, chưa tạo động lực phát triển công nghiệp tương xứng với vị trí, giá trị và tiềm năng quỹ đất. Việc một số cơ sở hoạt động không ổn định, ngừng hoạt động hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý đã ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác hạ tầng, quản lý nhà nước và định hướng phát triển đô thị tại khu vực Đầm Hồng.

V. THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Qua rà soát bước đầu, điều kiện pháp lý để xác định các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp tục hoạt động, đủ điều kiện được bố trí di dời đến địa điểm mới hiện chưa đầy đủ, chưa được rà soát, kết luận đồng bộ bởi cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ pháp lý của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Đầm Hồng được hình thành qua nhiều thời kỳ, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau, gồm: chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, thời hạn hoạt động dự án, tiến độ thực hiện dự án, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai, quy hoạch, giấy phép xây dựng, hiện trạng công trình, hồ sơ môi trường, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, điều kiện phòng cháy chữa cháy và các nghĩa vụ pháp lý khác có liên quan.

Hiện có 05 đơn vị chưa hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vạn Phúc Yên Bái; Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Thành Đạt; Công ty TNHH Kinh doanh và chế biến lâm sản Chiến Thắng; hộ ông Vũ Xuân Trường; hộ ông Hà Đức Quân.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Thành Đạt chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng góp kinh phí giải phóng mặt bằng với số tiền khoảng 212,4 triệu đồng. Đối với các nội dung như thời hạn hoạt động của từng dự án, điều kiện gia hạn, điều kiện đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, nghĩa vụ tài

chính, hiệu quả sử dụng đất và mức độ hoạt động thực tế của từng doanh nghiệp, hiện chưa có kết luận rà soát chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Thực trạng trên cho thấy việc di dời Cụm công nghiệp Đàm Hồng không thể thực hiện theo hướng di dời cơ học toàn bộ các doanh nghiệp đang có mặt tại Cụm công nghiệp sang địa điểm mới. Việc di dời phải đặt trong tổng thể quá trình rà soát, sàng lọc, phân loại và xử lý pháp lý từng doanh nghiệp, bảo đảm đúng quy hoạch, đúng pháp luật, đúng đối tượng và đúng thẩm quyền.

VI. THỰC TRẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Cụm công nghiệp Đàm Hồng nằm trong không gian đô thị đang phát triển nhanh, gần khu dân cư, hạ tầng giao thông và các khu vực định hướng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ. Việc duy trì sản xuất công nghiệp trong khu vực này làm phát sinh sức ép về môi trường, giao thông, an toàn sản xuất và cảnh quan đô thị.

Một số ngành nghề như tái chế nhựa phế thải, chế biến khoáng sản, chế biến lâm sản, mạ điện kim loại có nguy cơ phát sinh bụi, tiếng ồn, nước thải, chất thải rắn, nguy cơ cháy nổ và yêu cầu cao về kiểm soát môi trường, phòng cháy chữa cháy. Trong khi đó, Cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; hạ tầng kỹ thuật đã xuống cấp, thiếu đồng bộ.

Trong thời gian chưa hoàn thành việc sắp xếp, di dời, xử lý, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; không để phát sinh xây dựng mới, mở rộng trái phép, chuyển đổi ngành nghề không phù hợp, gây ô nhiễm môi trường hoặc mất an toàn trong khu vực.

VII. THỰC TRẠNG ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN VÀ ĐIỀU KIỆN DI DỜI

Theo định hướng hiện nay, địa điểm dự kiến tiếp nhận các doanh nghiệp đủ điều kiện di dời từ Cụm công nghiệp Đàm Hồng là Cụm công nghiệp Âu Lâu và khu vực mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu.

Theo số liệu của Sở Công Thương, hiện Cụm công nghiệp Âu Lâu có diện tích khoảng 50 ha (trong đó đất công nghiệp khoảng 31,2 ha), tỷ lệ lấp đầy đạt trên 95%, quỹ đất công nghiệp còn lại không đủ để bố trí cho các doanh nghiệp thuộc diện di dời từ Cụm công nghiệp Đàm Hồng. Theo đề xuất của UBND phường Âu Lâu tại Tờ trình số 152/TTr-UBND và Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2026, định hướng mở rộng thêm khoảng 25 ha (nâng tổng diện tích lên khoảng 75 ha), tổng vốn đầu tư công khoảng 340 tỷ đồng. Phần diện tích mở rộng khoảng 25 ha hiện chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng; việc tiếp nhận doanh nghiệp di dời từ Cụm công nghiệp Đàm Hồng chỉ khả thi sau khi hoàn thành thủ tục mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng; đồng thời cần đối chiếu,

bảo đảm quỹ đất công nghiệp tăng thêm từ phần mở rộng đủ tiếp nhận khoảng 10,44 ha đất công nghiệp của các đơn vị tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng. Vì vậy, việc mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu là điều kiện quan trọng để thực hiện Đề án.

Việc mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu, bố trí địa điểm sản xuất mới, giao đất, cho thuê đất, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bố trí nguồn vốn, xác định chính sách hỗ trợ và phê duyệt danh sách doanh nghiệp được tiếp nhận thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và trách nhiệm tham mưu của các sở, ngành cấp tỉnh; UBND phường Yên Bái không có thẩm quyền tự quyết định.

VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Cụm công nghiệp Đàm Hồng đã hoàn thành vai trò trong giai đoạn phát triển công nghiệp trước đây, góp phần thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, Cụm công nghiệp đã bộc lộ nhiều hạn chế về vị trí, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, phòng cháy chữa cháy, hiệu quả sử dụng đất và điều kiện pháp lý hoạt động của doanh nghiệp.

Việc sắp xếp, di dời, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng là cần thiết, nhưng phải được thực hiện theo lộ trình chặt chẽ, có điều kiện, có kết luận pháp lý, có địa điểm tiếp nhận, có nguồn lực và có sự phân công rõ trách nhiệm giữa UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các phường liên quan.

Phần thứ ba

MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tổ chức rà soát, sắp xếp, xử lý và di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng theo đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị, phương án phát triển khu, cụm công nghiệp của tỉnh và yêu cầu quản lý, sử dụng đất trong giai đoạn hiện nay.

Từng bước chấm dứt hoạt động sản xuất công nghiệp tại khu vực Cụm công nghiệp Đàm Hồng hiện nay; chuyển việc quản lý, sử dụng quỹ đất sau di dời sang mục đích phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Rà soát toàn bộ hiện trạng pháp lý, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, nghĩa vụ tài chính, tình trạng hoạt động và nhu cầu tiếp tục sản xuất của từng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng.

2.2. Phân loại các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh theo từng nhóm cụ thể: nhóm đủ điều kiện xem xét di dời; nhóm chưa đủ điều kiện pháp lý phải hoàn thiện trước khi xem xét; nhóm hết thời hạn hoạt động hoặc chưa được gia hạn; nhóm ngừng hoạt động, hoạt động cầm chừng, sử dụng đất kém hiệu quả; nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật; nhóm ngành nghề không phù hợp với địa điểm tiếp nhận.

2.3. Tổ chức di dời các doanh nghiệp đủ điều kiện đến Cụm công nghiệp Âu Lâu, khu vực mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu hoặc địa điểm khác được cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm phù hợp quy hoạch, ngành nghề, môi trường, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và điều kiện pháp lý.

2.4. Xử lý theo quy định đối với các dự án không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động, hết thời hạn hoạt động nhưng không đủ điều kiện gia hạn, ngừng hoạt động, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật; trường hợp đủ căn cứ thì tham mưu chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất, xử lý tài sản trên đất và nghĩa vụ tài chính theo thẩm quyền.

2.5. Quản lý, sử dụng khu vực Cụm công nghiệp Đàm Hồng sau khi hoàn thành việc sắp xếp, di dời, xử lý theo đúng quy hoạch hiện hành và định hướng phát triển đô thị.

II. YÊU CẦU

1. Đúng quy hoạch, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục.

2. Không di dời theo hướng cơ học toàn bộ các doanh nghiệp đang có mặt tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng sang địa điểm mới.

3. Không sử dụng Đề án di dời để hợp thức hóa các dự án đã hết thời hạn hoạt động, không đủ điều kiện pháp lý, sử dụng đất sai mục đích, ngừng hoạt động, hoạt động cầm chừng, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật.

4. Doanh nghiệp được xem xét bố trí địa điểm mới phải là doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật, có hồ sơ pháp lý rõ ràng, còn thời hạn hoạt động hoặc được cấp có thẩm quyền xem xét gia hạn, phù hợp ngành nghề, quy hoạch và có nhu cầu tiếp tục sản xuất.

5. Các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện pháp lý thì chưa đưa ngay vào danh sách di dời chính thức; phải được cơ quan có thẩm quyền rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hoặc xử lý theo quy định.

6. Trong thời gian chưa hoàn thành việc sắp xếp, di dời, xử lý, các doanh nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng phải chấp hành đầy đủ quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, nghĩa vụ tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. Việc tổ chức thực hiện phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ sản phẩm đầu ra để thuận lợi trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc.

III. PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Phạm vi khu vực thực hiện: toàn bộ Cụm công nghiệp Đầm Hồng thuộc địa bàn phường Yên Bái và phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

2. Phạm vi địa điểm tiếp nhận: Cụm công nghiệp Âu Lâu, khu vực mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu hoặc địa điểm khác được cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Phạm vi nội dung: rà soát hiện trạng; rà soát pháp lý doanh nghiệp; phân loại đối tượng; xác định điều kiện di dời; đề xuất địa điểm tiếp nhận; đề xuất lộ trình, nhiệm vụ, trách nhiệm, nguồn lực và cơ chế tổ chức thực hiện.

4. Thời gian thực hiện: giai đoạn 2026 - 2030. Tiến độ cụ thể phụ thuộc vào kết quả rà soát pháp lý, việc phê duyệt Đề án, mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu, bố trí nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và phê duyệt phương án bố trí doanh nghiệp tại địa điểm mới.

IV. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đang sử dụng đất, nhà xưởng, tài sản, máy móc, thiết bị tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực cụm công nghiệp, đầu tư, tài chính, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, quy hoạch, lao động và các lĩnh vực liên quan.

3. UBND các phường: Yên Bái, Văn Phú, Âu Lâu.

4. Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Âu Lâu, khu vực mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu hoặc đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ.

5. Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi Đề án.

V. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG DI DỜI

1. Không đồng nhất việc “đang có mặt tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng” với việc “được bố trí di dời đến địa điểm mới”.

2. Chỉ xem xét bố trí di dời đối với doanh nghiệp đủ điều kiện pháp lý, còn thời hạn hoạt động hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn, đang hoạt động đúng quy định pháp luật, có nhu cầu tiếp tục sản xuất và phù hợp với địa điểm tiếp nhận.

3. Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện pháp lý phải hoàn thiện hồ sơ hoặc được xử lý theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền trước khi xem xét di dời.

4. Doanh nghiệp hết thời hạn hoạt động nhưng không được gia hạn, ngừng hoạt động, hoạt động cầm chừng, sử dụng đất kém hiệu quả, vi phạm

pháp luật hoặc không phù hợp với quy hoạch, ngành nghề tại địa điểm tiếp nhận thì không mặc nhiên được bố trí địa điểm mới.

5. Mọi nội dung về điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi đất, xử lý tài sản trên đất, nghĩa vụ tài chính, chính sách bồi thường, hỗ trợ, bố trí địa điểm mới phải do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc tham mưu UBND tỉnh quyết định.

Phần thứ tư

PHÂN NHÓM DOANH NGHIỆP VÀ HƯỚNG XỬ LÝ

Trên cơ sở rà soát hiện trạng, các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng được phân nhóm để xử lý như sau:

Nhóm	Tình trạng	Hướng xử lý
Nhóm 1	Đủ điều kiện pháp lý, đang hoạt động thực tế, còn thời hạn hoạt động, có nhu cầu tiếp tục sản xuất	Xem xét đưa vào danh sách di dời sau khi địa điểm tiếp nhận đủ điều kiện
Nhóm 2	Chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC	Giao cơ quan có thẩm quyền rà soát, hướng dẫn hoàn thiện; chưa xác định là đối tượng di dời chính thức
Nhóm 3	Chưa hoàn thiện thủ tục cấp GCNQSDĐ	Giao cơ quan chuyên môn về đất đai rà soát, xử lý theo quy định
Nhóm 4	Đã ngừng hoạt động hoặc hoạt động không ổn định, cầm chừng	Rà soát khả năng tiếp tục thực hiện dự án; trường hợp không đủ điều kiện thì tham mưu chấm dứt dự án, thu hồi đất
Nhóm 5	Có dấu hiệu hết thời hạn hoạt động hoặc chưa được gia hạn	Rà soát thời hạn dự án, điều kiện gia hạn; trường hợp không đủ điều kiện thì xử lý theo quy định
Nhóm 6	Có dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC hoặc nghĩa vụ tài chính	Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; chỉ xem xét di dời nếu đã khắc phục và đủ điều kiện
Nhóm 7	Ngành nghề không phù hợp với địa điểm tiếp nhận hoặc định hướng phát triển công nghiệp xanh, sạch, an toàn	Không mặc nhiên bố trí vào CCN Âu Lâu; xem xét chuyển đổi ngành nghề, bố trí địa điểm khác hoặc xử lý chấm dứt theo quy định

Phần thứ năm

PHƯƠNG ÁN, ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

I. PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ

Sắp xếp, di dời, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng theo từng nhóm đối tượng, trên cơ sở kết quả rà soát pháp lý, tình trạng hoạt động, nhu cầu tiếp tục sản xuất và điều kiện tiếp nhận tại địa điểm mới.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp tục sản xuất được xem xét bố trí tại Cụm công nghiệp Âu Lâu, khu vực mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu hoặc địa điểm khác được cấp có thẩm quyền quyết định.

Các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện pháp lý phải hoàn thiện hồ sơ, khắc phục tồn tại hoặc xử lý theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền trước khi xem xét bố trí di dời.

Các doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động, hết thời hạn hoạt động nhưng không được gia hạn, ngừng hoạt động, hoạt động cầm chừng, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và pháp luật có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC DI DỜI

Việc tổ chức di dời chỉ thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ để tổ chức triển khai các bước tiếp theo;
2. Có kết quả rà soát, kiểm tra, kết luận pháp lý của cơ quan có thẩm quyền đối với từng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh;
3. Có danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện di dời được UBND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định;
4. Phương án mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu hoặc địa điểm tiếp nhận khác được cấp có thẩm quyền quyết định;
5. Hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy đối với khu vực tiếp nhận;
6. Khu vực tiếp nhận có quỹ đất phù hợp, hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn chỉnh, gồm giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, thông tin liên lạc, cây xanh, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất;
7. Phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời, bố trí địa điểm sản xuất mới được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
8. Doanh nghiệp thuộc diện di dời hoàn thành nghĩa vụ cung cấp hồ sơ, phối hợp kiểm kê, thực hiện nghĩa vụ tài chính và các điều kiện liên quan theo quy định.
9. Xác định rõ căn cứ pháp lý để thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án trước thời hạn thuê đất đã giao, cho thuê (thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 79 Luật Đất đai năm 2024; hết thời hạn hoặc vi phạm; hoặc trên cơ sở tự nguyện của doanh nghiệp), làm căn cứ xác định chính sách bồi thường, hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 05 BƯỚC

1. Bước 1: Rà soát, lập hồ sơ hiện trạng pháp lý hoạt động của từng doanh nghiệp

UBND phường Yên Bái (Phòng Kinh tế, Hạ tầng) chủ trì, phối hợp với UBND phường Văn Phú và các sở, ngành theo lĩnh vực quản lý rà soát, kiểm tra, lập hồ sơ hiện trạng pháp lý đối với hoạt động của từng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng; làm cơ sở xác định đối tượng đủ điều kiện di dời, đối tượng phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đối tượng phải xử lý vi phạm, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất hoặc xử lý theo quy định. Trường hợp qua rà soát phát hiện dấu hiệu vi phạm cần thanh tra hoặc nội dung vượt thẩm quyền thì trung cầu cơ quan thanh tra của tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Nội dung rà soát gồm: đầu tư, tài chính, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, nghĩa vụ tài chính, tình trạng hoạt động thực tế, hiệu quả sử dụng đất và mức độ phù hợp ngành nghề. Báo cáo kết quả rà soát, lập hồ sơ hiện trạng pháp lý từng doanh nghiệp; danh mục doanh nghiệp đủ điều kiện di dời; danh mục doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ; danh mục doanh nghiệp phải xử lý vi phạm, chấm dứt hoạt động dự án hoặc thu hồi đất.

2. Bước 2: Phê duyệt danh sách đối tượng và phương án xử lý

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra, lập hồ sơ hiện trạng pháp lý của UBND phường Yên Bái, UBND phường Văn Phú và ý kiến của các sở, ngành theo lĩnh vực quản lý, Sở Công Thương chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh quyết định danh sách doanh nghiệp được xem xét di dời; doanh nghiệp phải hoàn thiện pháp lý; doanh nghiệp phải xử lý vi phạm; doanh nghiệp không đủ điều kiện bố trí địa điểm mới.

3. Bước 3: Chuẩn bị địa điểm tiếp nhận và điều kiện hạ tầng

UBND phường Âu Lâu chủ trì lập hồ sơ thành lập, mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu lên quy mô phù hợp theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan hoàn thiện mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận doanh nghiệp đủ điều kiện. Sở Công Thương hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn; Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường; Sở Xây dựng tham mưu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, xây dựng; Công an tỉnh hướng dẫn điều kiện phòng cháy chữa cháy.

4. Bước 4: Tổ chức bồi thường, hỗ trợ, bố trí địa điểm và di dời

Căn cứ danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện và hạ tầng tiếp nhận, các sở, ngành hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, bố trí địa điểm sản xuất mới; tổ chức di dời theo từng đợt.

5. Bước 5: Quản lý, sử dụng khu vực sau di dời theo quy hoạch

Sau khi hoàn thành sắp xếp, di dời, xử lý, khu vực Cụm công nghiệp Đàm Hồng được quản lý, sử dụng theo quy hoạch hiện hành, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Phần thứ sáu
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Cơ quan chủ trì	Sản phẩm đầu ra
1	Hoàn thiện Đề án, lấy ý kiến sở, ngành và các phường liên quan, trình UBND tỉnh	Tháng 6/2026	UBND phường Yên Bái	Đề án được UBND tỉnh phê duyệt
2	Rà soát, kiểm tra, kết luận pháp lý hoạt động của từng doanh nghiệp	Tháng 6 - Quý III/2026	Cơ quan thanh tra của tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh	Báo cáo kết luận pháp lý từng doanh nghiệp
3	Tổng hợp, phân nhóm doanh nghiệp; đề xuất danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện di dời, doanh nghiệp phải hoàn thiện pháp lý, doanh nghiệp phải xử lý	Quý III/2026	Sở Công Thương	Danh sách phân nhóm trình UBND tỉnh
4	Rà soát hiện trạng, đề xuất mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu lên quy mô phù hợp, báo cáo UBND tỉnh	Tháng 6 - Quý III/2026	Sở Công Thương, UBND phường Âu Lâu	Phương án mở rộng CCN Âu Lâu
5	Cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030	Quý III - IV/2026	Sở Tài chính	Phương án vốn trình UBND tỉnh
6	Hoàn thiện thủ tục quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy tại địa điểm tiếp nhận	Quý III/2026 - năm 2027	Các sở, ngành theo chức năng	Hồ sơ pháp lý khu vực tiếp nhận
7	Giải phóng mặt bằng, san tạo, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực tiếp nhận đợt 1	Năm 2027	Chủ đầu tư hạ tầng; UBND phường Âu Lâu; các sở, ngành	Mặt bằng và hạ tầng tiếp nhận đợt 1
8	Tổ chức di dời đợt 1 đối với doanh nghiệp đủ điều kiện	Năm 2028	Sở Công Thương; các sở, ngành; UBND các phường	Doanh nghiệp đợt 1 hoàn thành di dời
9	Tiếp tục xử lý các trường hợp còn vướng; di dời đợt 2	Năm 2029	Sở Công Thương; các sở, ngành; UBND các phường	Hoàn thành sắp xếp, di dời, xử lý

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Cơ quan chủ trì	Sản phẩm đầu ra
10	Quản lý, sử dụng khu vực Cụm công nghiệp Đầm Hồng sau di dời theo quy hoạch	Sau di dời	Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường	Quỹ đất được quản lý, sử dụng theo quy hoạch

Phần thứ bảy

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Nội dung phân công nhiệm vụ dưới đây được UBND tỉnh quyết định tại Đề án này, trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của UBND phường Yên Bái theo nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 5893/UBND-KT ngày 09/6/2026, làm căn cứ để các sở, ngành, UBND các phường liên quan tổ chức thực hiện.

I. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Ban hành Quyết định phê duyệt Đề án này làm căn cứ để các sở, ngành, UBND các phường liên quan tổ chức thực hiện.
2. Chỉ đạo UBND phường Yên Bái, UBND phường Văn Phú rà soát, kiểm tra, lập hồ sơ hiện trạng pháp lý hoạt động của từng doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng; chỉ đạo thanh tra tỉnh thanh tra, xử lý khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt.
3. Chỉ đạo các sở, ngành tham mưu phương án xử lý đối với từng nhóm doanh nghiệp.
4. Quyết định hoặc chấp thuận phương án địa điểm tiếp nhận, mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu, bố trí nguồn vốn, xử lý đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các nội dung vượt thẩm quyền cấp phường.

II. THANH TRA TỈNH

1. Phối hợp với UBND phường Yên Bái, UBND phường Văn Phú và các sở, ngành trong quá trình rà soát, kiểm tra hiện trạng pháp lý của các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng khi có yêu cầu.
2. Tiến hành thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt hoặc khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy hoặc nghĩa vụ tài chính đối với các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng, theo đề nghị của UBND phường Yên Bái, UBND phường Văn Phú hoặc chỉ đạo của UBND tỉnh.
3. Kết luận thanh tra là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và xem xét đối tượng di dời theo quy định.

III. SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn UBND phường Yên Bái, UBND phường Âu Lâu và các cơ quan liên quan về chuyên môn, nghiệp vụ, trình tự, thủ tục trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về cụm công nghiệp và Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2026/QĐ-UBND.

2. Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thành lập (mở rộng) Cụm công nghiệp Âu Lâu do UBND phường Âu Lâu lập; tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu, bảo đảm địa điểm tiếp nhận đủ điều kiện bố trí các doanh nghiệp đủ điều kiện đi dời.

3. Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra, lập hồ sơ hiện trạng pháp lý của UBND phường Yên Bái và ý kiến của các sở, ngành theo lĩnh vực quản lý, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện đi dời, doanh nghiệp chưa đủ điều kiện và doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động hoặc không bố trí vào địa điểm tiếp nhận.

4. Hướng dẫn doanh nghiệp đủ điều kiện đi dời thực hiện thủ tục đầu tư và phối hợp với UBND phường Âu Lâu bố trí vào địa điểm sản xuất mới theo quy định.

IV. SỞ TÀI CHÍNH

1. Rà soát hồ sơ chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, thời hạn hoạt động dự án, tình trạng thực hiện dự án, tiến độ góp vốn, nghĩa vụ tài chính và các nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư, tài chính.

2. Tham mưu xử lý đối với dự án hết thời hạn hoạt động, ngừng hoạt động, không còn đủ điều kiện tiếp tục thực hiện hoặc thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

3. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại điểm đến và các tuyến đường kết nối phục vụ di dời.

4. Hướng dẫn cơ chế quản lý, thanh toán, quyết toán nguồn vốn thực hiện Đề án theo quy định.

V. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Rà soát hồ sơ đất đai, nguồn gốc sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai và hiện trạng sử dụng đất của từng doanh nghiệp.

2. Tham mưu xử lý các trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ đất đai, sử dụng đất sai mục đích, chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc thuộc diện phải thu hồi đất.

3. Rà soát hồ sơ môi trường, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, việc xử lý nước thải, khí thải, chất thải, tiếng ồn và các nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

4. Hướng dẫn, tham mưu thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất tại địa điểm mới theo quy định.

VI. SỞ XÂY DỰNG

1. Rà soát hồ sơ quy hoạch, giấy phép xây dựng, hiện trạng công trình, nhà xưởng, kho bãi, hạ tầng kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình và an toàn công trình.

2. Tham mưu xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, không phù hợp quy hoạch hoặc không bảo đảm an toàn.

3. Rà soát, tham mưu phương án sử dụng đất khu vực Cụm công nghiệp Đàm Hồng sau khi hoàn thành sắp xếp, di dời, xử lý, bảo đảm phù hợp quy hoạch đô thị.

4. Hướng dẫn điều kiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các nội dung liên quan tại địa điểm tiếp nhận.

VII. CÔNG AN TỈNH

1. Chỉ đạo cơ quan phòng cháy chữa cháy kiểm tra điều kiện phòng cháy chữa cháy của từng doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Đàm Hồng.

2. Xác định các cơ sở đủ điều kiện, cơ sở phải khắc phục, cơ sở nguy cơ cao hoặc phải tạm dừng, đình chỉ theo quy định.

3. Hướng dẫn điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với nhà xưởng, kho bãi, máy móc, thiết bị tại địa điểm tiếp nhận.

VIII. UBND PHƯỜNG YÊN BÁI

1. Chủ trì hoàn thiện Đề án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Rà soát, cung cấp hồ sơ, số liệu, hiện trạng phần Cụm công nghiệp Đàm Hồng thuộc phạm vi quản lý của phường Yên Bái.

3. Chủ trì (Phòng Kinh tế, Hạ tầng) rà soát, kiểm tra, lập hồ sơ hiện trạng pháp lý của từng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp Đàm Hồng; phối hợp với UBND phường Văn Phú và các sở, ngành theo lĩnh vực quản lý; trưng cầu cơ quan thanh tra của tỉnh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cần thanh tra hoặc nội dung vượt thẩm quyền.

4. Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân chấp hành chủ trương, phương án, lộ trình sắp xếp, di dời, xử lý.

5. Quản lý hiện trạng trong thời gian chưa di dời; không để phát sinh xây dựng mới, mở rộng trái quy định, sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường hoặc mất an toàn.

IX. UBND PHƯỜNG VĂN PHÚ

1. Phối hợp với UBND phường Yên Bái rà soát, kiểm tra, lập hồ sơ hiện trạng pháp lý phần Cụm công nghiệp Đầm Hồng thuộc địa bàn phường Văn Phú.

2. Cung cấp hồ sơ, số liệu về đất đai, doanh nghiệp, hiện trạng xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính và các nội dung liên quan thuộc phạm vi quản lý.

3. Phối hợp tuyên truyền, vận động, quản lý hiện trạng và xử lý các vướng mắc phát sinh.

X. UBND PHƯỜNG ÂU LÂU

1. Chủ trì lập hồ sơ thành lập, mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; phối hợp với Sở Công Thương rà soát hiện trạng Cụm công nghiệp Âu Lâu và khu vực dự kiến mở rộng.

2. Phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực tiếp nhận.

3. Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, môi trường, giao thông và các điều kiện tiếp nhận doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

XI. DOANH NGHIỆP, HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ pháp lý về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, tài sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các nội dung liên quan.

2. Phối hợp kiểm kê, xác định hiện trạng đất đai, tài sản, máy móc, thiết bị, lao động và nhu cầu bố trí địa điểm sản xuất mới.

3. Chấp hành kết luận rà soát, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; chấp hành chủ trương, phương án, lộ trình sắp xếp, di dời, xử lý được phê duyệt.

4. Không xây dựng mới, mở rộng quy mô, thay đổi ngành nghề, chuyển nhượng, cho thuê lại, sử dụng đất sai mục đích hoặc phát sinh hoạt động ngoài phạm vi được cấp có thẩm quyền cho phép trong thời gian chờ sắp xếp, di dời, xử lý.

Phần thứ tám

KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN

I. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí rà soát, kiểm tra, đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ, tư vấn, thẩm định, quản lý, giám sát;

2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại khu vực tiếp nhận;

3. Kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại điểm đến, gồm giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ;

4. Kinh phí đầu tư, nâng cấp các tuyến đường kết nối phục vụ di dời;
5. Kinh phí hỗ trợ di dời doanh nghiệp, máy móc, thiết bị, tài sản, lao động theo chính sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
6. Các chi phí hợp pháp khác theo quy định.

II. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

Nguồn vốn thực hiện gồm: ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguồn vốn của chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp; các nguồn vốn hợp pháp khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Phần thứ chín

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung Đề án này, các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh;
- UBND các phường: Yên Bái, Văn Phú, Âu Lâu;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh

PHỤ LỤC 01

Một số chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng
(Kèm theo Đề án số /ĐA-UBND ngày..... /...../2026 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT	Tên đơn vị	Ngành nghề kinh doanh	Diện tích đất thuê (m ²)	Vốn đầu tư (Trđ)	Thời điểm hoạt động	Thời hạn thuê đất	Hình thức trả tiền
1	Công ty CP đầu tư và XD Đồng Tâm Xanh	SX bê tông thương phẩm	5.399,8	20.000	2010	Đến hết 05/4/2060	Hàng năm
2	Công ty TNHH Trường Phát	SX vật liệu xây dựng	4.002	3.000	2005	Đến hết 11/01/2056	Hàng năm
3	Công ty TNHH Tuổi Trẻ	SX vật liệu xây dựng	3.762,8	2.500	2005	Đến hết 11/01/2056	Hàng năm
4	Công ty CP Gạch không nung Yên Bái	SX gạch không nung	3.282,8	5.000	2015	Đến hết 12/02/2063	Hàng năm
5	Công ty TNHH; Trường Phú - Minh Tân	SX tấm lợp kim loại	2.385	5.000	2006	Đến hết 11/01/2056	Hàng năm
6	Công ty CP Xây dựng Đại Lộc (TNHH thiết bị điện VINAMECH)	SX hòm công tơ điện	1.604,4	3.000	2006	Đến hết 11/11/2056	Hàng năm
7	Công ty Điện lực Yên Bái (Xưởng mạ)	Mạ điện kim loại	4.590	5.500	2005	Đến tháng 11/2023	Hàng năm
8	Công ty CP cơ khí và xây dựng Yên Bái	SX cơ khí	4.622,4	1.000	2008	Đến hết 28/10/2057	Hàng năm
9	Công ty CP Phú Yên	SX máy ngành chè		2.000	2008	Đến hết 28/10/2057	Hàng năm
10	Công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Phú Nam	SX cơ khí	1.003,1	3.000	2013	Đến hết 28/10/2057	Hàng năm
11	Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Hoà Hân	SX cơ khí xây dựng	3.916,5	1.500	2013	Đến hết 28/10/2057	Hàng năm
12	DNTN sản xuất Đũa Thanh Hương	SX đũa gỗ, đũa tre	4.613,6	10.000	2010	Đến hết 30/8/2061	Hàng năm
13	Công ty CP SX&TM quốc tế Mộc Hương - Việt Nam	Ván ghép thanh	4.167,8	7.000	2007	Đến hết 26/9/2032	Hàng năm
14	Công ty CP chế biến lâm sản Hoàng Lâm	SX đũa gỗ xuất khẩu	20.702,6	25.000	2008	Đến hết 19/7/2057	Hàng năm
15	Công ty CP XNK lâm nông sản Tây Bắc	Sản xuất than	4.679	5.000	2016	Đến hết 18/8/2065	Hàng năm
16	Công ty TNHH Thành Công	Chế biến cao lanh	3.490,2	4.000	2016	Đến hết 08/5/2064	Hàng năm
17	Công ty CP Khoáng sản Thành Công	Chế biến cao lanh	14.226,6	5.000	2005	Đến hết 16/12/2055	Hàng năm
18	Hộ Hà Thị Kim	Sơ chế nhựa phế thải	1.506,5	1.000	2005	Đến hết 04/01/2056	Hàng năm
19	Công ty TNHH XNK Vạn Phúc Yên Bái	Chế biến đá vôi trắng	4.234	5.500	2015	Chưa xong thủ tục GCN	Hàng năm
20	Công ty CP chế biến lâm sản Thành Đạt	SX gỗ ván ghép thanh	6.505,3	15.000	2007	Chưa xong thủ tục GCN	Hàng năm
21	Công ty TNHH KD & chế biến lâm sản Chiến Thắng	SX ván ép	4.920	10.000	2010	Chưa xong thủ tục GCN	Hàng năm
22	Hộ Vũ Xuân Trường	Chế biến nhựa phế thải	1.320	2.000	2010	Chưa xong thủ tục GCN	Hàng năm
23	Hộ Hà Đức Quân	Viên nén nhiên liệu	1.350	5.000	2018	Chưa xong thủ tục GCN	Hàng năm
	Cộng		104.368	146.000			

PHỤ LỤC 02

Dự kiến thời gian, địa điểm sắp xếp, di dời hoặc xử lý các đơn vị tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng
(Kèm theo Đề án số /ĐA-UBND ngày..... /...../2026 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT	Tên dự án đầu tư tại CCN Đàm Hồng	Ngành nghề kinh doanh	Diện tích đất thuê (m ²)	Địa điểm di dời đến	Thời gian di dời
1	Hộ Hà Thị Kim	Sơ chế nhựa phế thải	1.506,5	CCN Âu Lâu	
2	Hộ Vũ Xuân Trường	Chế biến nhựa phế thải	1.320	CCN Âu Lâu	
3	Công ty CP đầu tư và XD Đồng Tâm Xanh	SX bê tông thương phẩm	5.400	CCN Âu Lâu	
4	Công ty TNHH Trường Phát	SX vật liệu xây dựng	4.002	CCN Âu Lâu	
5	Công ty TNHH Tuổi Trẻ	SX vật liệu xây dựng	3.762,8	Không tiếp tục hoạt động sau di dời (DN đã đăng ký ngừng SXKD)	
6	Công ty TNHH XNK Vạn Phúc Yên Bái	Chế biến đá vôi trắng	4.234	CCN Âu Lâu	
7	Công ty CP Gạch không nung Yên Bái	SX gạch không nung	3.282,8	CCN Âu Lâu	
8	Nhà máy Công ty TNHH Trường Phú - Minh Tân	SX tấm lợp kim loại	2.385	CCN Âu Lâu	
9	Công ty TNHH thiết bị điện VINAMECH	SX hộp đựng công tơ điện	1.604,4	CCN Âu Lâu	
10	Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Hoà Hân	SX cơ khí xây dựng	950	CCN Âu Lâu	
11	Công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Phú Nam	SX cơ khí	2.500	CCN Âu Lâu	
12	Công ty CP cơ khí và xây dựng Yên Bái	SX cơ khí	6.092	CCN Âu Lâu	
13	Xưởng mạ thuộc Công ty Điện lực Yên Bái	Mạ điện kim loại	4.590	Tự bố trí địa điểm	
14	Công ty CP Phú Yên	SX máy ngành chè		CCN Âu Lâu	
15	DNTN sản xuất Đũa Thanh Hương	SX đũa gỗ	3.200	CCN Âu Lâu	
16	Công ty CP SX&TM quốc tế Mộc Hương - Việt Nam	Ván ghép thanh	4.167,8	CCN Âu Lâu	
17	Công ty CP chế biến lâm sản Thành Đạt	Chế biến gỗ ván ghép thanh	6.505,3	CCN Âu Lâu	
18	Công ty CP chế biến lâm sản Hoàng Lâm	SX đũa gỗ xuất khẩu	20.702,6	CCN Âu Lâu	
19	Công ty TNHH KD & chế biến lâm sản Chiến Thắng	SX ván ép	4.920	CCN Âu Lâu	
20	Công ty CP XNK lâm nông sản Tây Bắc	SX than hoạt tính từ gỗ	4.176	CCN Âu Lâu	
21	Hộ Hà Đức Quân	Viên nén nhiên liệu	1.350	CCN Âu Lâu	
22	Công ty TNHH Thành Công	Chế biến cao lanh	3.490,2	CCN Âu Lâu	

23	Công ty CP Khoáng sản Thành Công	Chế biến tinh lọc cao lanh	14.226,6	CCN Âu Lâu	
----	----------------------------------	----------------------------	----------	------------	--

Ghi chú: Danh mục này là phương án dự kiến để phục vụ xây dựng Đề án; danh sách chính thức chỉ được xác định sau khi có kết quả rà soát, kiểm tra, kết luận pháp lý của cơ quan có thẩm quyền.

PHỤ LỤC 03**Khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ sắp xếp, di dời các đơn vị tại Cụm công nghiệp Đàm Hồng***(Kèm theo Đề án số /ĐA-UBND ngày..... /...../2026 của UBND tỉnh Lào Cai)*

TT	Tên doanh nghiệp, hộ SXKD	Bồi thường về đất (đồng)	Bồi thường tài sản trên đất (đồng)	Hỗ trợ ổn định SX (đồng)	Hỗ trợ ngừng việc (đồng)	Tổng cộng (đồng)
	DI DỜI ĐỢT 1: 14 ĐƠN VỊ	-	11.962.538.600	306.125.270	2.178.616.250	17.447.280.120
1	Xưởng mạ thuộc Công ty Điện lực Yên Bái	-	1.937.800.000	-	-	1.937.800.000
2	Hộ Hà Thị Kim (chuyên từ ông Lục)	-	353.460.000	-	-	353.460.000
3	Công ty TNHH Trường Phát	-	1.054.805.349	19.453.396	98.631.825	1.172.890.570
4	Công ty TNHH Tuổi Trẻ	-	275.608.382	2.186.163	97.627.200	375.421.745
5	Công ty TNHH thiết bị điện VINAMECH (Đại Lộc)	-	488.223.440	-	315.595.475	803.818.915
6	Nhà máy Công ty TNHH Trường Phú	-	669.536.990	23.672.248	-	693.209.238
7	Công ty Cổ phần Phú Yên	-	920.407.859	-	-	920.407.859
8	Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Yên Bái	-	-	-	-	-
9	Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Hòa Hân	-	1.491.894.736	14.333.765	411.394.125	1.917.622.626
10	Công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Phú Nam	-	812.926.696	20.278.876	401.253.000	1.234.458.572
11	Hộ Ông Vũ Xuân Trường	-	294.067.400	-	-	294.067.400
12	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đồng Tâm Xanh	-	638.898.800	171.529.059	780.904.800	1.591.332.659
13	Công ty TNHH XNK Vạn Phúc Yên Bái	-	1.521.260.148	-	73.209.825	1.594.469.973
14	Công ty CP gạch không nung Yên Bái	-	303.648.800	54.671.763	-	358.320.563
15	Trạm biến áp (04 trạm điện)	-	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000
16	Kinh phí dự phòng chi phí phát sinh	-	-	-	-	3.000.000.000
	DI DỜI ĐỢT 2: 09 ĐƠN VỊ	1.894.233.600	18.401.818.379	-	2.167.929.252	25.463.981.231
1	Công ty TNHH Thành Công	-	-	-	-	-
2	Công ty CP SX&TM Quốc tế Việt Nam Mộc Hương	-	2.906.433.227	-	525.757.179	3.432.190.406
3	Công ty CP khoáng sản Thành Công	-	2.055.336.848	-	369.605.850	2.424.942.698
4	Công ty CP chế biến lâm sản Thành Đạt	-	1.545.450.208	-	-	1.545.450.208
5	Công ty CP chế biến lâm sản Hoàng Lâm	-	1.950.722.432	-	635.254.023	2.585.976.455
6	Công ty TNHH KD&CB lâm sản Chiến Thắng	-	1.921.161.168	-	97.627.200	2.018.788.368
7	Công ty CP XNK nông lâm sản Tây Bắc Yên Bái	1.894.233.600	2.544.523.776	-	-	4.438.757.376
8	Hộ Ông Hà Đức Quân	-	602.976.800	-	-	602.976.800
9	DNTN sản xuất Dũa Thanh Hương	-	3.675.213.920	-	539.685.000	4.214.898.920
10	Trạm biến áp (04 trạm điện)	-	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000
11	Kinh phí dự phòng chi phí phát sinh	-	-	-	-	3.000.000.000
	TỔNG CỘNG (ĐỢT 1 + ĐỢT 2)	1.894.233.600	30.364.356.979	306.125.270	4.346.545.502	42.911.261.351

Ghi chú: Số liệu khái toán chi phục vụ xây dựng Đề án; kinh phí chính thức được xác định sau khi kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, tài sản và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

PHỤ LỤC 04

Bảng phân nhóm rà soát pháp lý, điều kiện hoạt động và hướng xử lý
(Kèm theo Đề án số /ĐA-UBND ngày /6/2026 của UBND tỉnh Lào Cai)

Nhóm	Tiêu chí nhận diện	Cơ quan rà soát chính	Hướng xử lý
Nhóm 1	Đủ điều kiện pháp lý, đang hoạt động thực tế, còn thời hạn hoạt động, có nhu cầu tiếp tục sản xuất	Cơ quan thanh tra, Sở Công Thương và các sở ngành liên quan	Xem xét đưa vào danh sách di dời sau khi địa điểm tiếp nhận đủ điều kiện
Nhóm 2	Chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC	Cơ quan thanh tra và các sở ngành theo lĩnh vực	Yêu cầu hoàn thiện, khắc phục trước khi xem xét di dời
Nhóm 3	Chưa hoàn thiện thủ tục cấp GCNQSDĐ	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Rà soát nguồn gốc đất, nghĩa vụ tài chính, điều kiện cấp giấy hoặc xử lý đất đai theo quy định
Nhóm 4	Đã ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, sử dụng đất kém hiệu quả	Cơ quan thanh tra, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở NN&MT	Rà soát điều kiện tiếp tục thực hiện dự án; trường hợp không đủ điều kiện thì tham mưu chấm dứt, thu hồi
Nhóm 5	Có dấu hiệu hết thời hạn hoạt động hoặc chưa được gia hạn	Sở Tài chính phối hợp Sở Công Thương	Rà soát thời hạn, điều kiện gia hạn; trường hợp không đủ điều kiện thì xử lý theo quy định
Nhóm 6	Có dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC hoặc nghĩa vụ tài chính	Sở NN&MT, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Sở Tài chính	Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; chỉ xem xét di dời nếu đã khắc phục và đủ điều kiện
Nhóm 7	Ngành nghề không phù hợp với địa điểm tiếp nhận hoặc định hướng phát triển công nghiệp xanh, sạch, an toàn	Sở Công Thương, Sở NN&MT, Sở Xây dựng, Công an tỉnh	Không mặc nhiên bố trí vào CCN Âu Lâu; xem xét chuyển đổi ngành nghề, bố trí địa điểm khác hoặc xử lý chấm dứt

PHỤ LỤC 05

Danh mục hồ sơ, nội dung cần rà soát đối với từng doanh nghiệp

(Kèm theo Đề án số /ĐA-UBND ngày /6/2026 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT	Nội dung rà soát	Hồ sơ, tài liệu cần kiểm tra	Cơ quan rà soát, kết luận
1	Đầu tư, thời hạn dự án	Chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấp thuận, tiến độ thực hiện, thời hạn hoạt động, điều kiện gia hạn, nghĩa vụ liên quan	Cơ quan thanh tra; Sở Tài chính; Sở Công Thương
2	Đất đai	Quyết định giao đất, cho thuê đất; hợp đồng thuê đất; GCNQSDĐ; nguồn gốc đất; thời hạn sử dụng đất; nghĩa vụ tài chính; hiện trạng sử dụng đất	Cơ quan thanh tra; Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND phường liên quan
3	Quy hoạch, xây dựng	Quy hoạch, giấy phép xây dựng, hồ sơ hoàn công, hiện trạng nhà xưởng, công trình, kho bãi, an toàn công trình	Cơ quan thanh tra; Sở Xây dựng; UBND phường liên quan
4	Môi trường	Hồ sơ đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường/giấy phép môi trường; xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn	Cơ quan thanh tra; Sở Nông nghiệp và Môi trường
5	Phòng cháy chữa cháy	Hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu, phương án PCCC, thiết bị PCCC, điều kiện an toàn PCCC của từng cơ sở	Cơ quan thanh tra; Công an tỉnh
6	Tài chính, nghĩa vụ với Nhà nước	Thuế, tiền thuê đất, phí, nghĩa vụ đóng góp GPMB, các khoản nợ đọng hoặc vi phạm tài chính nếu có	Cơ quan thanh tra; Sở Tài chính; cơ quan thuế
7	Tình trạng hoạt động, lao động	Tình trạng sản xuất, số lao động, nhu cầu tiếp tục sản xuất, hiệu quả sử dụng đất, nhu cầu bố trí địa điểm mới	Cơ quan thanh tra; Sở Công Thương; UBND phường liên quan